

1007573-28.2021.8.26.0005

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: DANILO FADEL DE CASTRO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 10ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... DO CDC. COBERTURA CONTRATUAL CONTRA ROUBO/FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

10ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1007573-28.2021.8.26.0005 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1007573-28.2021.8.26.0005

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

L. M. Máquinas e Construções Ltda

Requerido:

Sompo Seguros S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO FADEL DE CASTRO

Vistos.

LM MÁQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA move ação de cobrança em face de SOMPO SEGUROS S.A. Afirma o autor que atua na locação de máquinas, implementos e caminhões utilizados na construção civil. Contudo, uma de suas máquinas, uma Retroescavadeira, marca MR/CASE 580N TC, de placas FOV 5524, RENAVAL 01066406305, estava locada em operação, em obra na cidade de Osasco, operada por um funcionário da locatária, quando, após o expediente do dia 04/06/2020, o operador guardou a máquina supramencionada no estacionamento que a empresa locatária mantinha e, quando retornou para trabalhar na segunda-feira, dia 06/04/2020, notou que a retroescavadeira não estava mais no local, tomando conhecimento de que havia sido furtada, juntamente com um caminhão de outra empresa.

Ao enviar a documentação solicitada para o recebimento da indenização pactuada na apólice junto à ré, teve o pedido negado, sob o argumento de que o ilícito ocorreu por conta de um estelionato, evento não coberto pelo seguro. Inconformada com a negativa, apresentou recurso administrativo, o qual foi negado. Sustenta falha na prestação de serviços da ré, pela falta de informação adequada quando da celebração do contrato. Requer, ao final, a procedência da ação, para condenar a ré ao pagamento devido, no valor de R\$ 140.619,70. Juntou documentos (fls. 17/162).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, às fls. 171/186. Em síntese, alegou que o contrato de seguro não cobre o crime de estelionato, por ser risco expressamente excluído, ou mesmo risco não contratado, portanto, indevido pagamento de qualquer indenização.

Aduz que, na realidade, no dia 05/04/2020, indivíduos devidamente vestidos com os uniformes da empresa Trail Sabesp, adentraram ao pátio, informando que iriam precisar do equipamento segurado e de um caminhão pertencente à empresa locatária para realizar um serviço, saindo normalmente com ambos os veículos, sem que fossem interrompidos ou questionados pelos funcionários que se encontram no local. Nega abusividade contratual. Requer a improcedência da ação. Subsidiariamente, requer a entrega dos documentos necessários para a transferência de propriedade do equipamento segurado livre e desembaraçado de quaisquer ônus e requer sejam descontados os valores da franquia contratual obrigatória. Por fim, pugna pela não aplicação da legislação consumerista ao caso em análise. Juntou documentos (fls. 187/238).

Réplica às fls. 241/258.

Instadas a especificarem provas, a autora requereu a oitiva de testemunhas e a juntada de novos documentos (fls. 266/268), ao passo que a ré requereu a produção de prova oral e a expedição de ofício ao 1º Distrito Policial de Osasco-SP, para a juntada aos autos da cópia integral do Inquérito Policial instaurado para apuração dos fatos (fls. 269/270).

Determinada a expedição do ofício, conforme requerido pela ré (fl. 271).

Resposta do ofício não conclusiva sobre os fatos, às fls. 281/284, seguida de manifestação das partes (fls. 287/288; 289/290).

Deferida a produção de prova oral (fl. 291), oportunidade em que foi colhido o depoimento pessoal do representante legal da autora (fls. 296/297), tendo a ré postulado a expedição de novo ofício para melhor elucidação dos fatos.

Deferida a expedição de ofício à empresa Trail Estrutura (fls. 309/310; 319; 326/327).

Resposta do ofício juntada às fls. 330/331; 335/338, afirmando que não houve apuração dos fatos, tendo as partes se manifestado.

Alegações finais apresentadas às fls. 353/370; 371/387.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

As provas necessárias à elucidação dos pontos controvertidos foram produzidas e o feito está apto ao julgamento.

De início, importante enfatizar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes.

Com efeito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça vem adotando a teoria finalista aprofundada ou mitigada no tocante ao conceito de consumidor.

Nessa esteira, a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora, desde que seja destinatária econômica final do serviço ou, excepcionalmente, ainda que o serviço seja adquirido para incrementar a atividade negocial, caso demonstrada, in concreto, sua vulnerabilidade técnica.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS SECURITÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. COBERTURA CONTRATUAL CONTRA ROUBO/FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo,

suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo. Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário). 3. Há relação de consumo no seguro empresarial se a pessoa jurídica o firmar visando a proteção do próprio patrimônio (destinação pessoal), sem o integrar nos produtos ou serviços que oferece, mesmo que seja para resguardar insumos utilizados em sua atividade comercial, pois será a destinatária final dos serviços securitários. Situação diversa seria se o seguro empresarial fosse contratado para cobrir riscos dos clientes, ocasião em que faria parte dos serviços prestados pela pessoa jurídica, o que configuraria consumo intermediário, não protegido pelo CDC. 4. A cláusula securitária a qual garante a proteção do patrimônio do segurado apenas contra o furto qualificado, sem esclarecer o significado e o alcance do termo "qualificado", bem como a situação concernente ao furto simples, está eivada de abusividade por falha no dever geral de informação da seguradora e por sonegar ao consumidor o conhecimento suficiente acerca do objeto contratado. Não pode ser exigido do consumidor o conhecimento de termos técnico-jurídicos específicos, ainda mais a diferença entre tipos penais de mesmo gênero. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1352419 SP 2012/0229033-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014 RSTJ vol. 240 p. 194).

À luz do art. 6º, inc. VIII, do Código Consumerista, impõe-se a inversão do ônus da prova, por ser o autor hipossuficiente técnico em relação à ré e por haver prova da verossimilhança dos fatos por ele alegados.

Controvertem as partes acerca da dinâmica da subtração da máquina descrita na inicial.

Produzidas as provas documentais e oral, não se obteve certeza plena a respeito das circunstâncias em que houve a subtração do bem.

No ofício de fls. 280/281, o Departamento de Polícia Civil de Osasco-SP informou que, haja vista o "modus operandi" ser de difícil identificação, tendo em vista a rapidez com que referido delito é praticado e, considerando a inexistência de câmeras de vigilância local, os fatos criminosos ficaram pendentes de esclarecimentos. Reportou, ademais, que a escavadeira não foi localizada, não havendo conhecimento de seu paradeiro.

Em audiência de instrução, o representante legal da empresa autora informou que a escavadeira era operada por profissional, que guardou o equipamento em um sábado, no canteiro de obras, e, ao retornar na segunda-feira, notou que o bem já não estava ali. Nenhum dos funcionários da empresa ou terceirizados souberam dar explicações acerca da subtração da máquina. Menciona que não havia câmeras de segurança no local, mas tão somente cercas em todo o perímetro do terreno, com uma chancela e vigia no fim de semana. O vigia nada soube informar. Ao entrarem em contato com a seguradora ré, esta informou que os fatos se caracterizavam como estelionato, razão pela qual negaram a indenização. Afirma que todas as máquinas têm rastreador, contudo, este foi retirado do bem, não tendo conhecimento, até os dias de hoje, de seu paradeiro.

Consoante já aduzido no preâmbulo da fundamentação, o autor ostenta posição de hipossuficiência frente à requerida, sendo verossímeis todas as alegações contidas no bojo da presente ação, razão pela qual de rigor a inversão do ônus da prova. Nesse contexto, impõe-se presumir ter o segurado agido com boa-fé, notadamente à luz do art. 6º, inc. VIII, da Lei 8.078/90.

No mais, anoto ser abusiva a cláusula de exclusão de furto qualificado, roubo, extorsão, apropriação indébita e estelionato (cláusula 3ª, fl. 40), dado que um dos principais motivos para que se contrate um seguro é a segurança de que, se ocorrer qualquer sinistro, não haverá um prejuízo maior, sendo até mesmo incompatível com a atividade exercida pela requerente a presença da referida cláusula.

Assim, sendo nula a cláusula de exclusão de riscos, é devido o valor do prêmio do bem segurado ao autor.

Integra o dever de boa-fé da seguradora, também, diligenciar em torno dos riscos antes da contratação, a fim de não estimular o pagamento de prêmios inócuos, que não resultarão no cumprimento do dever de indenizar quando da ocorrência de

sinistros.

No caso em tela, a requerida não pode impingir ao autor a produção de provas negativas, no sentido de que não houve estelionato, prova essa de produção quase impossível.

Recorde-se que, mesmo após a adoção de inúmeras medidas e realização de várias diligências, não vieram aos autos qualquer prova ou indicativo no sentido de comprovar a má-fé do autor/segurado.

Significa dizer, a ré tinha o ônus de demonstrar a ocorrência do alegado estelionato que ensejou a negativa de cobertura, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por LM MÁQUINAS E CONSTRUÇÕES LTDA em face de SOMPO SEGUROS S/A, para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária, no valor de R\$ 140.619,70, a ser acrescida de atualização monetária conforme a Tabela Prática do Egr. Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar do evento danoso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Compete ao autor o pagamento da franquia, bem como a entrega dos documentos que se fizerem necessários.

Declaro extinto o feito, com análise de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Com fundamento no princípio da causalidade, condeno a ré, - porquanto deu causa à propositura da ação, restando vencida - ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios à parte adversa, no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação (CPC, art. 85, §2º).

Regularizados, e nada mais sendo requerido, independentemente de nova intimação, arquivem-se os autos, observando-se as Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (Prov. CG n. 27/2016) e o cálculo de apuração do preparo recursal (Comunicado CG n.916/2016 Proc. 2015/65007 DJE de 23.06.2016).

São Paulo, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA